

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1250/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ เอกอนุรักษ์
บริการ

นายอุดม ศรีทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

จำเลยเอาน้ำมันดีเซลไปจากโจทก์ 4 ครั้งรวมจำนวน 5,026.45 ลิตรคิดราคาเป็นเงิน 35,738.06 บาท โดยสัญญาว่าจะนำมาคืนให้ภายในเวลาที่กำหนด เป็นเรื่องการยืมใช้สลับเปลี่ยนในทางแพ่งกรรมสิทธิ์ในน้ำมันเป็นของจำเลยแล้ว แม้จำเลยไม่คืนให้ตามกำหนด การกระทำของจำเลยไม่เป็นผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352,91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง คดีไม่มีมูล
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...การกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 หรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนฟังว่าเป็นการยืมน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นการยืมใช้สิ่งเปลืองในทางแพ่ง เห็นว่าการยืมใช้สิ่งเปลืองในทางแพ่งอันเป็นสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมไปให้แก่ผู้ยืมแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 650 ดังนั้นน้ำมันดีเซลที่โจทก์ให้จำเลยยืมทั้ง 4 ครั้ง กรรมสิทธิ์จึงตกเป็นของจำเลยแล้ว การครบองค์ประกอบเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 นั้น จะต้องเป็นการกระทำที่ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตสำหรับกรณีแห่งคดีนี้เมื่อน้ำมันดีเซลที่จำเลยยืมจากโจทก์นั้นกรรมสิทธิ์ตกเป็นของจำเลยแล้ว จำเลยย่อมมีสิทธินำน้ำมันดีเซลนั้นไปใช้หรือจำหน่ายจ่ายโอนได้ การกระทำของจำเลยไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามบทกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษ ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์จำเลยมีเจตนาแน่วแน่ในการตกลงเอาคืนและส่งคืนทรัพย์ที่เอาไปนั้น เห็นว่าเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงว่าการยืมน้ำมันดีเซลระหว่างโจทก์จำเลยไม่ใช่เป็นการยืมใช้สิ่งเปลืองซึ่งต้องห้ามฎีกาดังกล่าวแล้วข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ยนต์ พิรวิจิตร-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในปัจจุบันความรับผิดชอบในทางแพ่งกับความผิดฐานอาญาแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ สิทธิอันใดที่บุคคลใดจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอาญา ต้องพิจารณาตามกฎหมายในส่วนแพ่งคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าผู้นั้นมีสิทธินั้น ๆ หรือไม่ประกอบกัน ความผิดฐานยกยอกเป็นความผิดที่ประทุษร้ายต่อกรรมสิทธิ์ หรือกล่าวได้ว่าเป็น บทบัญญัติหนึ่งที่คุ้มครองกรรมสิทธิ์ของบุคคลมิให้ถูกผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นเบียดบังไป จึงต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินที่ถูกเบียดบังไม่ว่าด้วยวิธีการนำไปใช้สอย หรือจำหน่าย โอนนั้นเป็นของจำเลยหรือไม่ กล่าวคือ ทรัพย์สินที่เป็นของผู้อื่นมาก่อน หากผู้ นั้นได้มอบหมายการครอบครองและโอนกรรมสิทธิ์ให้อีกบุคคลหนึ่งผู้นั้นย่อมเป็น เจ้าของทรัพย์สิน จึงไม่อาจมีความผิดฐานยกยอกได้ การโอนกรรมสิทธิ์อาจอาศัย นิติกรรมสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2558/2526) แลกเปลี่ยน ให้ ยืมใช้สอยเปลือง ผากเงิน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 233/2504, ที่ 235/2516) หุ่น ส่วน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1796/2522, ที่ 756/2523) หรือเป็นการชำระหนี้(คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 917/2504) เป็นต้น สำหรับการยืมใช้สอยเปลือง เป็นสัญญาซึ่งผู้ ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสอยเปลืองให้แก่ผู้ยืม ผู้ยืมจึงเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินนั้นโดยผลของสัญญายืมและบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 ย่อมนำทรัพย์สินนั้นไปใช้สอยได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา 1336 จึงไม่เป็นผิดฐานยกยอกการที่จำเลยไม่ส่งทรัพย์สินที่ยืมคืน แม้จะไม่ได้นำไปใช้ หรือใช้แล้วแต่ยังเหลืออยู่ หรือใช้หมดไปแต่ไม่หาทรัพย์สินที่เป็นประเภท ชนิดและ

ปริมาณเช่นเดียวกันมาคืน ย่อมเป็นเพียงผิดสัญญาทางแพ่ง และเมื่อผู้ให้ยืมไป
ทวงถามทรัพย์สินจากจำเลย แม้จำเลยจะอ้างเหตุในการไม่คืนด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น
อ้างว่า ไม่เคยยืม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1026/2511, ที่ 235/2516) รับว่ายืมจริงแต่
ไม่มีจะคืน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 233/2522) หรือมีทรัพย์สินที่จะคืนแต่ไม่ยอม
คืนให้ เป็นการจงใจผิดสัญญาอย่างชัดแจ้ง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตั้งใจโกง ก็หาทำให้
กลายเป็นผิดฐานยกยอกไปได้ ที่กล่าวมานี้เป็น การพิจารณาในทางแพ่งโดยนำมา
เกี่ยวพันความรับผิดทางอาญา แต่ถ้าพิจารณาโดยอาศัยองค์ประกอบของประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 352 ดังที่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยก็กล่าวได้ว่าคดีนี้
เป็นกรณีขาดองค์ประกอบของความผิดในประการที่ว่า ทรัพย์สินที่ถูกเบียดบังมิใช่ของ
บุคคลอื่น จำเลยจึงไม่มีความผิด ผลคดีต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 185 เหตุผลแห่งการวินิจฉัยที่ฝ่ายหนึ่งยกขึ้นว่าเป็นเรื่องผิด
สัญญาในทางแพ่ง แต่อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นการขาดองค์ประกอบ จำเลยจึงไม่มีความผิด
นั้น เป็นเหตุผลที่ชอบทั้งสองฝ่าย ดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงพอจะเห็นเงื่อนงำในการ
พิจารณาได้ว่าแต่ละฝ่ายคิดอย่างไร. ไพโรจน์ วายุภาพ.